



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 07

Veräußerung von Beteiligungen

25

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN I. S. D. § 17 EStG	2
1.	Allgemeines	2
2.	Geltungsbereich des § 17 EStG	2
3.	Veräußerung	2
3.1	Anteile an einer Kapitalgesellschaft	3
3.2	Beteiligung	3
3.3	Fünffjahresfrist	5
3.4	Unentgeltlich erworbene Anteile	6
3.5	Teilentgeltliche Veräußerung	7
3.6	Sitzverlegung ins Ausland	8
4.	Ermittlung des Veräußerungsgewinns	8
4.1	Zeitpunkt der Gewinnverwirklichung	9
4.2	Veräußerungspreis	9
4.3	Veräußerungskosten	11
4.4	Anschaffungskosten	12
4.4.1	Allgemeines	12
4.4.2	Nachträgliche Anschaffungskosten	13
4.4.3	Ansatz fiktiver Anschaffungskosten	13
4.4.4	Minderung der AK durch Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto i. S. d. § 27 KStG	14
4.5	Veräußerungsverluste	14
4.5.1	Entgeltlich erworbene Anteile (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b EStG)	15
4.5.2	Unentgeltlich erworbene Anteile (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. a EStG)	16
5.	Freibetrag nach § 17 Abs. 3 EStG	17
6.	Einfluss späterer Vorgänge auf den Veräußerungsgewinn	20
6.1	Ausfall oder unerwartete Erfüllung der Kaufpreisforderung	20
6.2	Rückgängigmachung der Veräußerung	20
6.3	Sonstige, nachträgliche Änderungen der Höhe des Veräußerungsgewinns	20
7.	Liquidation und Kapitalherabsetzung bei Kapitalgesellschaften	21
8.	Veräußerung von GmbH-Anteilen während des Geschäftsjahres der GmbH	23
II.	ÜBUNGSFÄLLE	25
1.	Übungsfall 1	25
2.	Übungsfall 2	25
3.	Lösungshinweise Übungsfall 1	26
4.	Lösungshinweise Übungsfall 2	28



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 07 – Überblick – v13061



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief werden die Einkünfte aus der Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften gem. § 17 EStG dargestellt.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie die prüfungsrelevanten Tatbestände des § 17 EStG zutreffend beurteilen, insbesondere:

- *feststellen, ob eine Beteiligung nach § 17 EStG vorliegt,*
- *den Veräußerungspreis ermitteln,*
- *die Anschaffungskosten ermitteln,*
- *den steuerpflichtigen Gewinn berechnen für Veräußerungen von Beteiligungen, die vor dem 31.3.1999 bzw. vor dem 26.10.2000 erworben wurden,*
- *das Wahlrecht zur Besteuerung des Veräußerungsgewinns bei Veräußerung gegen wiederkehrende Leistungen zielgerecht ausüben und*
- *die Rechtsfolgen aus nachträglichen Änderungen des Veräußerungsgewinns darstellen.*



PRÜFUNGSTIPP

Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 17 EStG waren Prüfungsgegenstand in folgenden Prüfungsklausuren:

- *Feststellung einer Beteiligung § 17 EStG (2015)*
- *Ermittlung des Veräußerungsgewinns (2021)*
- *Ermittlung des Veräußerungspreises (2020, 2018)*
- *Ermittlung der Anschaffungskosten (2018)*
- *Ermittlung des Freibetrags (2018)*
- *Ausschüttung aus steuerlichem Einlagekonto (2022)*
- *Veräußerung mit Verlust (2024)*



I. VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN I. S. D. § 17 EStG

1. Allgemeines



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Allgemeines – v10461

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer KapG, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten 5 Jahre am Kapital der Gesellschaft **zu mindestens 1 %** beteiligt war (§ 17 Abs. 1 Satz 1 EStG).

2. Geltungsbereich des § 17 EStG

Von § 17 EStG werden nur Anteile erfasst, die zum Privatvermögen gehören.

Verkäufe von Anteilen an Kapitalgesellschaften, die sich im Betriebsvermögen befinden, sind nach §§ 13–15, 18 EStG steuerpflichtig.

Die Veräußerung einer 100%igen Beteiligung an einer KapG fällt nur dann unter § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG, **wenn** die Anteile zu einem BV gehören (R 17 Abs. 1 EStR).

Unerheblich ist, ob es sich bei der KapG, deren Anteile veräußert werden, um eine inländische oder um eine ausländische KapG handelt (H 17 Abs. 2 EStH „Ausländische KapG“).

Unberührt bleibt, dass die Anteile Privatvermögen sind und somit

- keine Teilwertabschreibung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG möglich ist
- die Erträge aus den Anteilen (Dividenden usw.) zu den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 EStG) gehören.

Auch wird wegen der reinen „est-lichen Fiktion“ keine Gewerbesteuerpflicht ausgelöst (R 7.1 Abs. 3 Nr. 2 GewStR).

3. Veräußerung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften – v10462

Veräußerung ist das entgeltliche Rechtsgeschäft, mit dem das wirtschaftliche Eigentum an der Beteiligung auf einen Dritten übertragen wird, d. h., insbesondere der Kaufvertrag bzw. der Vertrag über die Abtretung der Rechte aus dem Gesellschaftsvertrag.

Auch die Übertragung im Wege eines Tausches ist eine Veräußerung.

Die Übertragung einer Beteiligung im Wege der verdeckten Einlage ist einer entgeltlichen Veräußerung gleichgestellt (§ 17 Abs. 1 Satz 2 EStG).

Auch die Übertragung wertloser Anteile ohne Gegenleistung ist in der Regel eine entgeltliche Veräußerung (H 17 Abs. 4 EStH „Wertloser Anteil“).

Die Einbringung einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG **in das Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten** ist als tauschähnlicher Vorgang zu beurteilen. Ein Veräußerungsgewinn/-verlust ist im Zeitpunkt der Einbringung realisiert (BMF-Schreiben vom 29.3.2000, BStBl 2000 I, S. 462, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 4/13 unter Tz. III. 1).

3.1 Anteile an einer Kapitalgesellschaft

Unter § 17 Abs. 1 Satz 3 EStG fallen insbesondere:

- Aktien
- GmbH-Anteile
- Genussscheine
- Genossenschaftsanteile (§ 7a GenG)
- Anteile an einer Europäischen Genossenschaft (§ 17 Abs. 7 EStG)
- Anteile an ähnlichen Gesellschaften
- Anwartschaften auf solche Beteiligungen sowie
- Anteile an einer optierenden Gesellschaft i. S. des § 1a KStG

Genussscheine (erwähnt in § 221 Abs. 3 AktG) sind Forderungsrechte gegen eine KapG, die im Allgemeinen eine Gewinnbeteiligung **und** eine Beteiligung am Liquidationserlös, evtl. zusätzlich einen Anspruch auf feste Verzinsung oder ein Bezugsrecht gewähren. Genussscheine ohne Beteiligung am Liquidationserlös fallen nicht unter § 17 EStG (H 17 Abs. 2 EStH „Genussrechte“).

Ähnliche Beteiligungen sind insbesondere Anteile an einer Vorgesellschaft („GmbH i. Gr.“ – nach Abschluss des Gesellschaftsvertrags, aber vor Eintrag ins Handelsregister) sowie Anteile an ausländischen Gesellschaften, die einer deutschen KapG entsprechen (H 17 Abs. 2 EStH „Ausländische KapG“). Die Einlage eines stillen Gesellschafters ist keine ähnliche Beteiligung S. d. § 17 EStG (H 17 Abs. 2 EStH „Ähnliche Beteiligungen“).

Anwartschaften auf solche Beteiligungen sind zunächst gesetzlich oder vertraglich festgelegte Rechte auf den Bezug weiterer Anteile bei einer Erhöhung des Grund- oder Stammkapitals (z. B. Bezugsrechte; H 17 Abs. 4 EStH „Bezugsrechte“).

3.2 Beteiligung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beteiligungen i. S. d. § 17 EStG – v10463

Eine relevante Beteiligung liegt dann vor, wenn der Steuerpflichtige **zu mindestens 1 %** unmittelbar oder mittelbar an der KapG beteiligt ist.

Maßgebend ist dabei der nominelle Anteil an dem handelsrechtlich gezeichneten Kapital i. S. d. § 272 HGB (H 17 Abs. 2 EStH „Nominelle Beteiligung“).

Besitzt die KapG eigene Anteile, ist der Nennwert dieser Anteile vom gezeichneten Kapital abziehen (H 17 Abs. 2 EStH „Eigene Anteile“).

► **Beispiel:**

A ist mit 900 € am Stammkapital der X-GmbH von 100.000 € beteiligt. Einen Geschäftsanteil von 10.000 € besitzt die GmbH als eigenen Anteil.

Es ist von einem Stammkapital von 90.000 € auszugehen; daran ist A zu mindestens 1 % beteiligt.

Für die Prüfung, ob eine Beteiligung i. S. d. § 17 EStG vorliegt, sind im BV gehaltenen Anteile einzubeziehen (H 17 (2) EStH „Anteile im Betriebsvermögen“).

Kapitalersetzende Gesellschafterleistungen (insb. Gesellschafterdarlehen) sowie **verdeckte Einlagen** erhöhen den Anteil der Beteiligung nicht, da sie keine (zusätzlichen) Gesellschafterrechte begründen. Allerdings ist zu beachten, dass verdeckte Einlagen die Anschaffungskosten der Beteiligung erhöhen ohne Auswirkung auf die Beteiligungsquote zu haben.

Die maßgebende Beteiligung des Veräußerers kann unmittelbar und/oder mittelbar sein.



Eine **unmittelbare Beteiligung** liegt vor bei

- zivilrechtlichem Eigentum (sofern nicht ein Dritter wirtschaftlicher Eigentümer ist), § 39 Abs. 1 AO,
- wirtschaftlichem Eigentum i. S. d. § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO.
- **Bruchteilseigentum** (§§ 741 ff. BGB). Bruchteilseigentum ist entsprechend dem bürgerlichen Recht auch steuerlich dem Veräußerer allein zuzurechnen („der jeweilige Anteil an der Beteiligung ist wie eine im Alleineigentum stehende Beteiligung zu behandeln“).
- einem Treuhandverhältnis als **Treugeber** (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO).
- Gesamthandseigentum (z. B. GbR, Erbengemeinschaft). In diesen Fällen ist der jeweilige Anteil an der Beteiligung wie eine im Alleineigentum stehende Beteiligung zu behandeln (H 17 Abs. 2 EStH „Gesamthandsvermögen“). Das Gleiche gilt für eine Beteiligung an einer vermögensverwaltenden Personenhandels-gesellschaft, die also keine gewerblichen Einkünfte hat, z. B. eine Immobilien-KG.

Mittelbare Beteiligungen können durch Beteiligungen des Veräußerers an einer weiteren KapG oder an einer gewerblich tätigen Personenhandels-gesellschaft begründet werden (H 17 Abs. 2 EStH „Mittelbare Beteiligung“).

In welchem Umfang eine mittelbare Beteiligung besteht, braucht nur dann geprüft zu werden, wenn auch eine unmittelbare Beteiligung besteht.

Eine Beteiligung i. S. d. § 17 EStG liegt vor, wenn sich bei der Zusammenrechnung der unmittelbaren und der mittelbaren Beteiligung **rechnerisch** eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 1 % ergibt.

Auch bei mehrfacher Verschachtelung liegt eine mittelbare Beteiligung vor.

► **Beispiel:**

Ute Elf ist zu 2 % an der Alpha GmbH und zu 0,5 % an der Beta GmbH beteiligt. Beide Beteiligungen gehören zu ihrem Privatvermögen. Die Alpha GmbH ist zu 40 % an der Beta GmbH beteiligt.

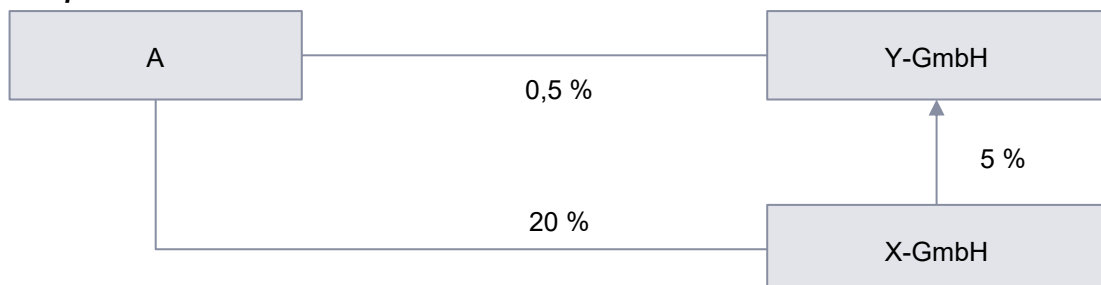
► **Lösung:**

1. Ute Elf ist, da sie – unmittelbar – zu 2 % an der Alpha GmbH beteiligt ist, i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG an dieser GmbH beteiligt, da die Beteiligung zu ihrem PV gehört.
2. An der Beta GmbH ist sie zu 0,5 % unmittelbar beteiligt. Über die Alpha GmbH ist sie mittelbar an der Beta GmbH, und zwar zu 2 % von 40 % = 0,8 %, beteiligt.

Zusammengerechnet ist sie damit zu insgesamt 1,3 % an der Beta GmbH beteiligt.

Die Veräußerung der Beteiligung an der Alpha GmbH und auch der Verkauf der Anteile an der Beta GmbH durch Ute Elf unterliegen gem. § 17 Abs. 1 EStG der Einkommensteuer.

► **Beispiel:**



► **Lösung:**

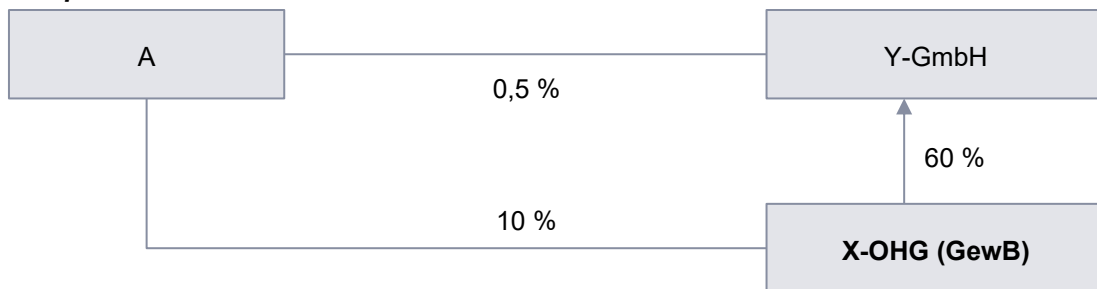
A hält an der X-GmbH eine Beteiligung i. S. d. § 17 EStG – unmittelbar 20 % (Verkauf = § 17 EStG).

A hält auch an der Y-GmbH eine Beteiligung i. S. d. § 17 EStG:

unmittelbar 0,5 % und **mittelbar** (über X-GmbH) 1 % (20 % v. 5 %) = **insgesamt** 1,5 %

Veräußert er seine unmittelbare 0,5%ige Beteiligung an der Y-GmbH, so ist dies nach § 17 EStG steuerpflichtig.

► **Beispiel:**



► **Lösung:**

A ist an der Y-GmbH i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG beteiligt:

unmittelbar 0,5 % und **mittelbar** (über X-OHG) 6 % = **insgesamt** 6,5 %.

§ 17 Abs. 6 EStG enthält eine Sonderregelung für solche Anteile, die aufgrund eines in § 17 Abs. 6 EStG genannten Einbringungsvorgangs i. S. d. UmwStG erworben wurden.

3.3 Fünfjahresfrist



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

5-Jahresfrist – v10464

Die **Beteiligung** von mindestens 1 % muss nicht im Zeitpunkt der Veräußerung gegeben sein, es genügt, wenn sie „innerhalb der letzten 5 Jahre“ vor der Veräußerung **zu irgendeinem Zeitpunkt** tatsächlich bestanden hat.

Die Steuerpflicht tritt ein, wenn der Steuerpflichtige innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veräußerung zu mindestens 1 % am Nennkapital der Gesellschaft beteiligt war (R 17 Abs. 2 EStR).

Unerheblich ist, wie lange die Beteiligung bestanden hat, ein Tag genügt (H 17 Abs. 2 EStH „Kurzfristige Beteiligung“).

Dadurch sollen Steuerumgehungen durch Teilveräußerungen verhindert werden.

Die Fristberechnung richtet sich nach §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB (§ 108 Abs. 1 AO). Der Tag der Anschaffung der Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG wird nicht mitgerechnet. Die Frist endet mit Ablauf des Tages, der durch seine Zahl dem Anschaffungstag entspricht.

► **Beispiel:**

Bei Veräußerung am 15.6.08 ist also maßgeblich, ob seit dem 15.6.03 eine Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG zu irgendeinem Zeitpunkt bestanden hat.

Beginn und Ende der Fünfjahresfrist bestimmen sich nach dem **Übergang des wirtschaftlichen Eigentums** (H 17 Abs. 2 EStH „Fünfjahreszeitraum“).



Wie lange der Veräußerer innerhalb des Fünfjahreszeitraums i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG beteiligt war, ist unerheblich; eine Beteiligung, die nur **wenige Tage/Stunden** bestanden hat, **genügt** (H 17 Abs. 2 EStH „Kurzfristige Beteiligung“).

Durch eine Kapitalerhöhung, an der sich der Veräußerer nicht beteiligt, kann aus einer Beteiligung von mindestens 1 % eine Beteiligung von weniger als 1 % werden, deren Veräußerung nach Ablauf von 5 Jahren nicht mehr § 17 EStG, aber ggf. § 20 Abs. 2 Nr. 1 EStG unterfallen kann. Die Fünfjahresfrist beginnt erst mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister.

Erwirbt ein Stpfl., nachdem (durch Teilverkauf) seine Beteiligung auf unter 1 % gesunken ist, junge, aus einer Kapitalerhöhung hervorgegangene Anteile hinzu, ohne dass sich der %-Satz seiner Beteiligung ändert, so ist auch der auf diese Anteile entfallende Veräußerungsgewinn im Rahmen des § 17 EStG zu erfassen, sofern der Veräußerer innerhalb von 5 Jahren vor der Veräußerung der jungen Anteile mit seinen alten Anteilen i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG beteiligt war. Die jungen Anteile müssen nicht zuvor Teil einer Beteiligung von mindestens 1 % gewesen sein (H 17 Abs. 7 EStH „Kapitalerhöhung“).

Die Veräußerung einer Beteiligung, welche die Grenze § 17 Abs. 1 EStG nicht überschreitet, unterliegt auch dann § 17 EStG, wenn die veräußerte Beteiligung erst erworben wurde, nachdem innerhalb des Fünfjahreszeitraums eine Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG insgesamt veräußert worden war, d. h. vorübergehend keine Beteiligung an der KapG vorlag (H 17 Abs. 2 EStH „Fünfjahreszeitraum“).

► **Beispiel:**

A hat im Juli 01 Geschäftsanteile an der X-GmbH i. H. v. 40 % erworben. Diese veräußert er wie folgt:

Jan. 02: 39,1 %

Okt. 06: 0,4 %

April 07: 0,5 %

► **Lösung:**

Die Veräußerungen in den Jahren 02 und 06 unterliegen § 17 EStG, während die Veräußerung im Jahre 07 nicht mehr zu Einkünften nach § 17 EStG führt. Die Veräußerung vom April 07 ist allerdings nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 EStG steuerpflichtig.



STOLPTERSTEIN

§ 17 EStG ist auch anzuwenden, wenn die Anteile nach früherer Rechtslage (1.1.1999–31.12.2001: mindestens 10 %) nicht steuerverhaftet gewesen sind.

Die bloße Möglichkeit, Gewinne später steuerfrei vereinnahmen zu können, begründet keine geschützte Position, weil damit im Zeitpunkt des Erwerbs nicht sicher gerechnet werden konnte.

3.4 Unentgeltlich erworbene Anteile



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unentgeltlich erworbene Anteile – v10465

Hat der Veräußerer den Anteil innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veräußerung unentgeltlich erworben, ist die Besitzdauer der Beteiligung des Rechtsvorgängers dem Rechtsnachfolger zuzurechnen (§ 17 Abs. 1 Satz 4 EStG).

Unentgeltlicher Erwerb liegt z. B. vor bei der reinen Schenkung (§ 516 Abs. 1 BGB), der sog. vorweggenommenen Erbfolge (ohne Ausgleich), dem Erbfall oder beim Vermächtnis. Die Übertragung von Anteilen an KapG gegen Vorbehaltsnießbrauch ist eine unentgeltliche Übertragung (H 17 Abs. 4 EStH „Vorbehaltsnießbrauch“).

► **Beispiel:**

Ernst Neun veräußerte mit Vertrag vom 12.12.06 seine 0,5%ige Beteiligung an der X-GmbH.

Er hatte diese Beteiligung von seinem Vater Klaus am 22.6.03 geschenkt bekommen, der seit dieser Übertragung noch zu 2 % an der X-GmbH beteiligt war.

► **Lösung:**

Die Veräußerung der GmbH-Anteile durch Ernst Neun fällt unter § 17 EStG, da er die Anteile innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veräußerung unentgeltlich erworben hat und der Rechtsvorgänger (= Vater) innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Veräußerungszeitpunkt (12.12.01–12.12.06) **zu mindestens 1 % beteiligt** war.

► **Beispiel:**

B ist Alleinerbe seines am 1.2.04 verstorbenen Vaters. Zum Nachlass gehören 0,5 % der Aktien der Y-AG. Der Vater hatte am 1.3.01 1 % der Anteile der Y-AG gekauft, die Hälfte davon am 2.6.02 aber wieder verkauft.

Am 1.2.07 veräußert B seine 0,5 %.

► **Lösung:**

Die Veräußerung des B fällt unter § 17 EStG, da der Rechtsvorgänger (Vater) innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Veräußerungszeitpunkt (1.2.02–1.2.07) i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG beteiligt war (§ 17 Abs. 1 Satz 4 EStG).

Die **erweiterte** Steuerpflicht des § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG erfasst nur Anteile, die der Veräußerer unentgeltlich erworben hat.

- War dieser bereits vorher, z. B. aufgrund eines entgeltlichen Erwerbs, nicht zu mindestens 1 % beteiligt (z. B. zu 0,5 %) und entsteht durch den zusätzlichen unentgeltlichen Erwerb (z. B. weitere 0,4 %) von einem Beteiligten i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG auch insgesamt keine mindestens 1%ige Beteiligung, unterliegt die Veräußerung der Anteile, die dem Veräußerer bereits vor dem unentgeltlichen Erwerb gehörten (0,5 %), nicht dem § 17 EStG, ggf. aber § 20 Abs. 2 Nr. 1 EStG.
- Der Verkauf der unentgeltlich erworbenen Beteiligung (0,4 %) ist aber unter den Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG steuerpflichtig.

3.5 Teilentgeltliche Veräußerung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Teilentgeltliche Veräußerungen – v10466

Eine **teilentgeltliche Veräußerung** ist bei Anwendung des § 17 EStG nach dem Verhältnis des Verkehrswerts der übertragenen Anteile zur Gegenleistung in eine voll entgeltliche Übertragung (Veräußerung i. S. v. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG) und eine voll unentgeltliche Übertragung (i. S. v. § 17 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Satz 3 EStG) aufzuteilen (H 17 Abs. 4 EStH „Teilentgeltliche Übertragung“).

Teilentgeltlich ist eine Veräußerung durch **gemischte Schenkung** und – unabhängig von der zivilrechtlichen Wertung als gemischte Schenkung oder Schenkung unter Auflage – auch eine Veräußerung in **vorweggenommener Erbfolge** gegen Abstandsanzahlung, Gleichstellungsgelder (§ 328 BGB) oder Schuldübernahme.



► **Beispiel:**

E erwarb in 04 einen 40%igen Geschäftsanteil an der Unsin-GmbH (AK 100.000 €). Im Mai 08 überträgt E den Geschäftsanteil an der Unsin-GmbH für 100.000 € auf die E-GmbH, deren Alleingesellschafter er ist; der Verkehrswert des übertragenen Geschäftsanteils beträgt in 08 nachweislich 250.000 €

► **Lösung:**

Aus der Übertragung des Geschäftsanteils in 08 erzielt E einen Veräußerungsgewinn nach § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG i. H. v. 150.000 €.

Der verbilligte Verkauf des Geschäftsanteils stellt ein teilentgeltliches Geschäft dar. Eine teilentgeltliche Veräußerung ist bei Anwendung des § 17 EStG nach dem Verhältnis des Verkehrswerts der übertragenen Anteile zur Gegenleistung in eine voll entgeltliche Übertragung und eine voll unentgeltliche Übertragung aufzuteilen (Aufteilungsmethode; H 17 Abs. 4 EStH „Teilentgeltliche Übertragung“).

E verkauft seine Anteile um 100.000 €; damit liegt i. H. v. $100.000 / 250.000 = 40\%$ eine voll entgeltliche Anteilsübertragung vor (§ 17 Abs. 1 Satz 1 EStG).

Der restliche Anteil v. 60 % geht voll unentgeltlich auf die GmbH über; es liegt insoweit eine verdeckte Einlage vor (R 8.9 Abs. 1 KStR). Die Übertragung einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG im Wege der verdeckten Einlage auf eine Kapitalgesellschaft ist für die Anwendung des § 17 EStG ausdrücklich einer entgeltlichen Veräußerung gleichgestellt (§ 17 Abs. 1 Satz 2 EStG). Als Veräußerungspreis ist der gemeine Wert anzusetzen (§ 17 Abs. 2 Satz 2 EStG).

Der Veräußerungsgewinn nach § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2 EStG beträgt 150.000 € (250.000 € - 100.000 €). Er unterliegt mit 60 % der Besteuerung („Teileinkünfteverfahren“, § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c EStG, § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG). Ein Freibetrag nach § 17 Abs. 3 EStG ist wegen der Höhe des Veräußerungsgewinns nicht zu gewähren.

3.6 Sitzverlegung ins Ausland

Verlegt eine KapG ihren Sitz oder den Ort der Geschäftsleitung in einen anderen Staat und wird dadurch das Besteuerungsrecht der BRD hinsichtlich Gewinnen aus der Veräußerung der Anteile an der KapG beschränkt oder ausgeschlossen, liegt eine Veräußerung der Anteile zum gemeinen Wert vor (§ 17 Abs. 5 Satz 1 EStG).

Bei einer Sitzverlegung einer Europäischen Gesellschaft i. S. d. Art. 8 VO EG Nr. 2157/2001 oder einer anderen KapG in einen anderen EU-Mitgliedsstaat liegt keine Veräußerung vor (§ 17 Abs. 5 Satz 2 EStG). Bei der späteren (tatsächlichen) Veräußerung ist diese – ungeachtet der Bestimmungen eines DBA – so zu besteuern, als hätte die Sitzverlegung der KapG nicht stattgefunden (§ 17 Abs. 5 Satz 3 EStG).

4. Ermittlung des Veräußerungsgewinns



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ermittlung des Veräußerungsgewinns – v10467

	Veräußerungspreis (VPr)
./.	Veräußerungskosten (VKo)
./.	Anschaffungskosten (AK)
=	<u>Veräußerungsgewinn (VG)</u>
./.	Freibetrag gem. § 17 Abs. 3 EStG
=	<u>steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn</u>

Das Teileinkünfteverfahren ist zu beachten. Der Veräußerungspreis ist daher i. H. v. 60 % anzusetzen (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c EStG), die Veräußerungskosten und die Anschaffungskosten sind nur zu 60 % abziehbar (§ 3c Abs. 2 EStG).

Im Ergebnis bleibt damit der Veräußerungsgewinn zu 40 % steuerfrei.

Für die Anwendung des Teileinkünfteverfahrens genügt die Absicht zur Erzielung von Einnahmen (§ 3c Abs. 2 Satz 7 EStG).

4.1 Zeitpunkt der Gewinnverwirklichung

Der Gewinn/Verlust entsteht in dem Zeitpunkt, in dem das wirtschaftliche Eigentum an den veräußerten Anteilen vom Veräußerer auf den Erwerber übergeht.

Das Zu- und Abflussprinzip des § 11 EStG ist nicht anzuwenden, da es sich bei § 17 Abs. 2 EStG um eine eigenständige Gewinnermittlungsvorschrift handelt (H 17 Abs. 7 EStH „Stichtagsbewertung“).

Ausnahmen bestehen bei der Veräußerung gegen wiederkehrende Bezüge, da in diesen Fällen ein Wahlrecht zwischen der Sofortversteuerung und der laufenden Besteuerung der wiederkehrenden Bezüge bestehen kann (R 17 Abs. 7 Satz 2 EStR i. V. m. R 16 Abs. 11 EStR).

4.2 Veräußerungspreis



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veräußerungspreis und -kosten – v10468

VPr ist der Wert der Gegenleistung, den der Veräußerer durch den Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts im Zeitpunkt der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums erlangt.

- bei Zwangsversteigerung der Versteigerungserlös
- beim Ausscheiden als „lästiger Gesellschafter“ auch Leistungen, die über den Wert der Anteile hinausgehen:

► **Beispiel:**

A, B und C sind mit je 33 ⅓ % am Stammkapital der X-GmbH beteiligt. Die Gesellschafter A und B sind der Auffassung, dass C den Interessen der Gesellschaft zuwiderhandelt. Um C zur Veräußerung der Anteile an sie zu bewegen, bieten sie ihm einen über dem objektiven Wert liegenden Preis.

Dieser Preis ist der Besteuerung nach § 17 EStG zugrunde zu legen.

- Entgelt, das ein Dritter aus Anlass der Veräußerung zahlt, z. B. um den Gesellschafter in seinem Sinn „verkaufsgeneigt“ zu machen.



- Entgelt, das der Erwerber dafür zahlt, dass er bei Erwerb während des Geschäftsjahres der Gesellschaft bereits am Gewinn vom Beginn des Geschäftsjahres an beteiligt ist. Etwas anderes gilt für einen zum Zeitpunkt der Veräußerung durch Beschluss bereits **entstandenen Gewinnausschüttungsanspruch**. Dieser stellt ebenso wie ein ohne den dazugehörigen Geschäftsanteil veräußertes oder bei der Veräußerung zurückbehaltenes Gewinnbezugsrecht die Veräußerung eines selbständigen Rechts dar, das nicht zu den Anteilen i. S. d. § 17 EStG zählt (Folge aus § 20 Abs. 5 EStG).

► **Beispiel:**

A veräußert am 20.8.01 eine 40%ige Beteiligung an der X-GmbH (Wj. = Kj.) für 150.000 €. Daneben tritt er dem Käufer den Auszahlungsanspruch auf den Gewinnanteil von 20.000 € (= Bardividende; Ausschüttungsbeschluss 15.8.01, fällig zum 1.9.01) zum Nennwert ab.

*Das Entgelt für den entstandenen Gewinnanspruch fällt **bei A** nicht unter § 17 EStG, sondern stellt Einnahmen aus Kapitalvermögen n. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG (Abgeltungssteuer § 32d EStG; eventuell Teileinkünfteverfahren, § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a, Satz 2 EStG, § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG) dar.*

*Beim **Erwerber** stellt die Auszahlung des Gewinnanteils durch die X-GmbH keinen Kapitalertrag dar, sondern den – est-lich unbeachtlichen – Einzug einer entgeltlich erworbenen Forderung.*

- Veräußert eine Kapitalgesellschaft ein WG an einen ausscheidenden Gesellschafter auf Veranlassung des Anteilserwerbers zu einem unter dem Verkehrswert liegenden Preis, so stellt der geldwerte Vorteil des ausgeschiedenen Gesellschafters ebenfalls einen Veräußerungspreis für den veräußerten Anteil dar (H 17 Abs. 7 EStH „Veräußerungspreis“). Es handelt sich ertragsteuerlich um eine vGA i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG an den Anteilserwerber; dieser reicht den geldwerten Vorteil an den Anteilsveräußerer weiter.
- Bei Bargeldzahlung in ausländischer Valuta kommt der Wechselkurs im Zeitpunkt der Anteilsübertragung (= Nennwert) zum Ansatz (R 17 Abs. 7 Satz 1 EStR; H 17 Abs. 7 EStH „Fremdwährung“).
- Besteht die Gegenleistung in Sachen oder Rechten (Tausch), ist Veräußerungspreis der gemeine Wert der empfangenen Sachen oder Rechte bzw. der Forderung auf Übertragung dieser Sachen oder Rechte, z. B. der Börsenkurs der als Gegenleistung erlangten Wertpapiere am Bewertungsstichtag, selbst bei „Veräußerungssperre“ (H 17 Abs. 7 EStH „Anteilstausch“).
Zur Gegenleistung gehört auch der wirtschaftliche Vorteil eines bedingten Rückübertragungsanspruchs (H 17 Abs. 7 EStH „Rückkaufsrecht“).

Die Höhe des VPr bestimmt sich grundsätzlich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Veräußerung.

Fließt der vereinbarte VPr anschließend ganz oder teilweise nicht zu, ist dies ein Ereignis mit steuerlicher Rückwirkung; d. h., bereits durchgeführte Veranlagungen sind nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO entsprechend zu ändern.

Nicht zum VPr gehören Gegenleistungen, die für eine eigenständige Leistung neben der Übertragung der Anteile gewährt werden (z. B. H 17 Abs. 7 EStH „Wettbewerbsverbot“).

Verzinslich gestundete Kaufpreisforderungen sind mit dem Nennwert i. S. d. § 12 BewG anzusetzen. In Zusammenhang mit der Stundung erhaltene Zinsen sind Einnahmen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG.

Bei der **verdeckten Einlage der Anteile in eine KapG** ist wegen fehlendem oder zu geringem VPr der gemeine Wert der übertragenen Anteile anzusetzen (§ 17 Abs. 2 Satz 2 EStG).

4.3 Veräußerungskosten

Hierunter fallen nur diejenigen Aufwendungen, die in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft stehen, ein lediglich zeitlicher Zusammenhang ist nicht ausreichend (R 17 Abs. 6 EStR).

Typische und übliche Veräußerungskosten (VKo) sind z. B. Maklerkosten, Vermittlungsprovisionen, Notargebühren etc., soweit diese vom Veräußerer zu tragen sind.

Zinsen für einen zum Erwerb der veräußerten Anteile aufgenommenen Kredit gehören zu den WK bei den Einkünften aus KapV, nicht zu den VKo.

Zinsen, die nach der Veräußerung anfallen, sind als nachträgliche Werbungskosten berücksichtigungsfähig. Nach § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG ist der Abzug tatsächlicher Werbungskosten jedoch ausgeschlossen (Sparer-Pauschbetrag).

► **Beispiel:**

A veräußert Ende 06 einen 40%igen Geschäftsanteil an der X-GmbH für 100.000 €, den er 03 für AK 150.000 € angeschafft hatte. Die AK hatte A vollständig durch ein Darlehen fremdfinanziert. Mit dem Veräußerungspreis führt A das Darlehen zurück. Für das Restdarlehen (50.000 €) wendet A seit 07 jährlich 3.000 € an Schuldzinsen auf.

► **Lösung:**

Da der Abzug tatsächlicher WK bei den Einkünften aus Kapitalvermögen grds. ausgeschlossen ist (§ 20 Abs. 9 Satz 1 HS 2 EStG), ist kein Werbungskostenabzug in den Jahren 07, 08 und 09 möglich.

► **Beispiel:**

B hatte 06 einen 40%igen Geschäftsanteil an der Y-GmbH aus Eigenmitteln erworben. In 10 erwarb B einen weiteren 10%igen Geschäftsanteil an der Y-GmbH für AK 150.000 €; die AK finanzierte B durch ein Darlehen vollständig fremd. Ende 15 veräußert B den 10%igen Geschäftsanteil an der Y-GmbH für 100.000 €. Mit dem Veräußerungspreis führt B Anfang 16 das Darlehen zurück. Für das Restdarlehen (50.000 €) wendet B in 16 insgesamt 3.000 € an Schuldzinsen auf. B stellt mit der Einkommensteuererklärung 16 einen wirksamen Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a EStG.

► **Lösung:**

B kann in 16 die Schuldzinsen, die auf dem nach der Veräußerung noch bestehenden Restdarlehen beruhen, als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abziehen (§ 24 Nr. 2, § 20 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG); § 3c Abs. 2 EStG ist zu berücksichtigen. Es ist dabei unerheblich, dass die Schuldzinsen im Zusammenhang mit einem in 16 nicht mehr vorhandenen Anteil an der Y-GmbH stehen, da die verschiedenen Anteile an derselben Kapitalgesellschaft für Zwecke des § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG als Einheit betrachtet werden.

► **Beispiel:**

C veräußert in 15 einen 40%igen Geschäftsanteil an der X-GmbH für 100.000 €, den er 09 für AK 150.000 € angeschafft hatte. Die AK hatte C vollständig durch ein Darlehen fremdfinanziert. Mit dem Veräußerungspreis führt C das Darlehen zurück. Für das Restdarlehen (50.000 €) wendet C in 15 insgesamt 3.000 € an Schuldzinsen auf. C stellt mit der Einkommensteuererklärung 15 einen wirksamen Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a EStG.

► **Lösung:**

C kann in 15 die Schuldzinsen, die auf dem nach der Veräußerung noch verbliebenen Restdarlehen beruhen, als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abziehen (§ 24 Nr. 2, § 20 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG); § 3c Abs. 2 EStG ist zu berücksichtigen.



Ab 16 ist es entscheidend, ob der in 15 gestellte Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a EStG ohne erneute Prüfung der Antragsvoraussetzungen weiterhin Wirkung entfaltet, da der Anteil an der GmbH vollständig veräußert wurde (Ableitung aus § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 EStG). R 32d Abs. 3 EStR schließt einen WK-Abzug nach einem Absinken unter die Beteiligungsgrenzen des § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a oder b EStG aus.

4.4 Anschaffungskosten



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Anschaffungskosten – v10469

4.4.1 Allgemeines

Diese setzen sich aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen Aufwendungen für die Beteiligung zusammen.

Bei einem **Tausch** stellt der **gemeine Wert des hingegebenen WG** die AK des erworbenen WG dar (§ 6 Abs. 6 Satz 1 EStG entsprechend).

Hat der Veräußerer die Anteile zu einem früheren Zeitpunkt aus einem BV entnommen, ist der Entnahmewert (TW oder gemeiner Wert) als AK anzusetzen, da § 17 EStG nur die Wertsteigerungen im PV erfasst und die im BV gebildeten stillen Reserven bei der Überführung in das PV erfasst worden sind (H 17 Abs. 5 EStH „Veräußerung nach ...“).

Für **unentgeltlich erworbene Anteile** sind die AK des Rechtsvorgängers maßgebend (§ 17 Abs. 2 Satz 5 EStG).

Hat der Stpfl. die **Anteile** an einer KapG zu **verschiedenen Zeitpunkten und zu unterschiedlichen AK** erworben, behalten die Anteile grundsätzlich ihre Selbständigkeit. Bei einer Teilveräußerung sind deshalb dem Veräußerungspreis die tatsächlichen AK der veräußerten Anteile gegenüberzustellen, soweit eine **Identifizierung** der veräußerten und der angeschafften Anteile möglich ist.

Aktien können regelmäßig anhand der Aktiennummern oder des Streifenbanddepots identifiziert werden, GmbH-Anteile durch Bezugnahme auf den notariellen Erwerbsakt (H 17 Abs. 5 EStH „Wahlrecht bei teilweiser Veräußerung“). Der Veräußerer erlangt hierdurch die Möglichkeit, bei einer Teilveräußerung den geringsten Gewinn oder größten Verlust (soweit berücksichtigungsfähig) zu realisieren.

Befinden sich Anteile i. S. d. § 17 EStG in **Girosammelverwahrung** ist eine Identifizierung nicht möglich. Daher sind die AK der veräußerten Anteile nach den durchschnittlichen AK aller Anteile an dieser KapG zu ermitteln. Das „FIFO-Verfahren“ ist nicht anzuwenden (R 17 Abs. 5 Satz 3 EStR).



HINWEIS

Einlagen von Beteiligungen i. S. d. § 17 EStG in das Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. b EStG zwingend mit den Anschaffungskosten anzusetzen.

4.4.2 Nachträgliche Anschaffungskosten

Für Veräußerungen und Auflösungen **nach dem 31.7.2019** ist § 17 Abs. 2a EStG anzuwenden. Nach § 17 Abs. 2a Satz 3 EStG gehören zu den nachträglichen Anschaffungskosten insbesondere

- offene und verdeckte Einlagen,
- Darlehensverluste, soweit die Gewährung des Darlehens oder das Stehenlassen des Darlehens in der Krise der Gesellschaft gesellschaftsrechtlich veranlasst war und
- Ausfälle von Bürgschaftsregressforderungen und vergleichbaren Forderungen, soweit die Hingabe oder das Stehenlassen der betreffenden Sicherheit gesellschaftsrechtlich veranlasst war.

Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung ist nach § 17 Abs. 2a Satz 4 EStG dann gegeben, wenn ein fremder Dritter das Darlehen oder Sicherungsmittel bei sonst gleichen Umständen zurückgefordert oder nicht gewährt hätte.



HINWEIS

Für weitere Ausführungen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von Gesellschafterdarlehen, Bürgschaftsregress- und vergleichbaren Forderungen siehe BMF-Schreiben vom 7.6.2022, BStBl 2022 I, S. 897, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 17/1.



STOLPERSTEIN

Die Verlustabzugsbeschränkung für Gesellschafterdarlehen nach § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG kann daher nur dann zur Anwendung kommen,

- *wenn es sich um ein Darlehen des Privatvermögens handelt, weil andernfalls das Subsidiaritätsprinzip des § 20 Abs. 8 EStG eingreift, und*
- *der Gesellschafter zu weniger als 1 % beteiligt ist, weil andernfalls grds. nachträgliche Anschaffungskosten nach § 17 Abs. 2a EStG vorliegen und keine Einkünfte nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG.*

4.4.3 Ansatz fiktiver Anschaffungskosten

Der Gewinn aus dem Verkauf der Anteile ist insoweit nicht steuerbar, als er auf den Wertzuwachs bis zur Wesentlichkeitsgrenze nach den früheren Regelungen (bis 31.3.1999: mehr als 25 %, bis 26.10.2000: mindestens 10 %) entfällt (vgl. BMF-Schreiben vom 20.12.2010, BStBl 2011 I, S. 16, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 17/2 (kurz: BMF 1 § 17/2).

Zur Ermittlung des Veräußerungsgewinns tritt abweichend von § 17 Abs. 2 EStG der gemeine Wert der veräußerten Anteile an die Stelle der ursprünglichen Anschaffungskosten.

Aus Vereinfachungsgründen ist der Umfang des steuerbaren Wertzuwachses der veräußerten Anteile regelmäßig entsprechend dem Verhältnis der Besitzzeit nach dem 31.3.1999/26.10.2000 (= Inkrafttreten der Neuregelung) im Vergleich zur Gesamthaltedauer aus Vereinfachungsgründen zeitanteilig linear (monatsweise) zu ermitteln. Angefangene Monate werden bei der Ermittlung der Gesamtbesitzzeit aufgerundet und bei der Ermittlung der steuerbaren Besitzzeit (1.4.1999/26.10.2000 bis Veräußerungsdatum) abgerundet.

Die Vereinfachungsregelung ist nicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige einen tatsächlich höheren Wertzuwachs für den Zeitraum zwischen dem Erwerb der Anteile und dem Zeitpunkt der Verkündung des StEntlG 1999/2000/2002 in geeigneter Weise (z. B. durch Gutachten oder anhand von tatsächlichen Veräußerungen in zeitlicher Nähe zum 31.3.1999 oder 26.10.2000) nachweist.



Sofern im Einzelfall eine zeitanteilige lineare Aufteilung des Wertzuwachses zu offensichtlichen Widersprüchen zu den tatsächlichen Wertverhältnissen führt und klare, nachweisbare Anhaltspunkte für eine wesentliche – den linear ermittelten steuerbaren Wertzuwachs übersteigende – Wertsteigerung für den Zeitraum nach dem 31.3.1999 bzw. 26.10.2000 und dem Veräußerungszeitpunkt vorliegen, kann die Finanzverwaltung abweichend von der Vereinfachungsregelung auch eine andere – im Einzelfall sachgerechtere – Aufteilung des Wertzuwachses auch zuungunsten des Steuerpflichtigen durchführen.

Auf Veräußerungsverluste (bezogen auf die gesamte Besitzzeit) i. S. v. § 17 EStG findet diese Regelung keine Anwendung. Bei der Ermittlung des Veräußerungsverlustes sind daher die ursprünglichen Anschaffungskosten zu berücksichtigen. Der Verlust ist ohne zeitanteilige lineare Aufteilung unter Beachtung des § 3c Abs. 2 EStG anzusetzen.

Veräußerungskosten sind dabei in voller Höhe dem steuerbaren Veräußerungserlös zuzuordnen (BMF 1 § 17/2, Tz. C.II.1) und bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns zu 60 % zu berücksichtigen (§ 3c Abs. 2 EStG).

► **Beispiel:**

Y war seit 1995 zu 2 % an der Z-GmbH (AK 50.000 €) beteiligt. Er hat die Beteiligung am 2.8.2025 für 500.000 € veräußert. Der Wert der Beteiligung betrug am 26.10.2000 250.000 €. Der beim Verkauf realisierte Gewinn (450.000 €) darf nur besteuert werden, soweit er nach dem 26.10.2000 entstanden ist.

Es dürfen daher im VZ 2025 nur 250.000 € [500.000 € (Veräußerungspreis) abzüglich 250.000 € (Wert der Beteiligung zum 26.10.2000)] besteuert werden. Das Teileinkünfteverfahren ist anzuwenden.

Der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn im Jahr 2025 beträgt daher (250.000 € × 60 % =) 150.000 €.

4.4.4 Minderung der AK durch Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto i. S. d. § 27 KStG

Der Teil der Ausschüttungen einer KapG, für den **das steuerliche Einlagekonto i. S. d. § 27 KStG** verwendet wird und der damit nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG nicht zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehört, führt zu einer **Minderung der Anschaffungskosten** der Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG (H 6.2 EStH „Ausschüttung aus dem ...“).

Eine derartige Minderung kann auch bei Gesellschaftern eintreten, die bisher keine (verdeckten) Einlagen geleistet haben. Gerade in diesen Fällen können die Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto die AK übersteigen. Der übersteigende Betrag führt zu einem nach § 17 EStG steuerpflichtigen Gewinn (§ 17 Abs. 4 Satz 1 EStG).

4.5 Veräußerungsverluste



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veräußerungsverluste – v10470

Es ist zu unterscheiden zwischen Anteilen die entgeltlich erworben wurden und solchen, die unentgeltlich erworben wurden.

4.5.1 Entgeltlich erworbene Anteile (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b EStG)

Der Abzug von Verlusten, die sich anlässlich des Verkaufs von Anteilen ergeben, ist dann ausgeschlossen, wenn die Beteiligung nicht innerhalb der gesamten letzten 5 Jahre zu einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG des Steuerpflichtigen gehört hat.

Verluste sind damit dann abziehbar, wenn die Anteile mehr als 5 Jahre vor der Veräußerung erworben wurden und innerhalb der letzten 5 Jahre ständig Teil einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG waren (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 1 EStG).

Für innerhalb der letzten 5 Jahre erworbene Anteile ist eine Berücksichtigung von Verlusten zulässig, wenn der Erwerb zur Begründung einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG oder zur Aufstockung einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG geführt hat (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 2 EStG).

Beim Hinzuerwerb von Anteilen zur Begründung einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG ist die Berücksichtigung von Verlusten aus dem Verkauf der Altanteile selbständig zu prüfen, während Verluste aus dem Verkauf der Neuanteile berücksichtigungsfähig sind.

► **Beispiel:**

Im Januar 01 Erwerb von 20 % der Anteile an der X-GmbH; im Februar 03 werden 19,5 % der Anteile veräußert. Im August 06 werden die übrigen 0,5%igen Anteile mit Verlust veräußert.

► **Lösung:**

Der in 06 entstandene Verlust ist nicht berücksichtigungsfähig, da die 0,5%igen Anteile innerhalb der letzten 5 Jahre nicht (durchgängig) zu einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG gehörten (ab Februar 03 keine Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG), § 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 1 EStG. § 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 2 EStG ist nicht anwendbar, da die Anteile nicht innerhalb der letzten 5 Jahre erworben wurden.

► **Beispiel:**

Im März 02 Erwerb von einem 0,5%igen Geschäftsanteil der Y-GmbH; im Januar 05 Erwerb eines weiteren 1%igen Geschäftsanteils der Y-GmbH. Im Juni 06 werden sämtliche Anteile mit Verlust veräußert.

► **Lösung:**

Der auf den im März 02 erworbenen Geschäftsanteil entfallende Verlust ist nicht berücksichtigungsfähig, da dieser innerhalb der letzten 5 Jahre nicht durchgängig zu einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG rechnete (§ 17 Abs. 1 Satz 6 Buchst. b Satz 1 EStG) bzw. nicht zur Begründung/nach der Begründung einer entsprechenden Beteiligung erworben wurde (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 2 EStG).

Soweit der Verlust auf den im Januar 05 hinzuerworbenen Anteil entfällt, ist dieser berücksichtigungsfähig, da der Erwerb innerhalb der letzten 5 Jahre zur Begründung einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG führte (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 2 EStG).

► **Beispiel:**

Emma Eins hat im Juni 02 0,8 % der Anteile an der X-GmbH für 9.000 € erworben. Im Oktober 04 hat sie weitere 0,6 % der Anteile an der X-GmbH für 5.000 € erworben. Zum 1.4.06 hat sie ihre gesamten Anteile für 8.400 € veräußert.

► **Lösung:**

Die Veräußerung der Anteile an der X-GmbH fällt unter § 17 Abs. 1 EStG, da Eins innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veräußerung zu irgendeinem Zeitpunkt zu mindestens 1 % an der X-GmbH beteiligt war.



a) 0,8 % der Anteile (Erwerb Juni 02)

Erlös, anteilig $8.400 \text{ €} \times \frac{8}{14} = 4.800 \text{ €}$ davon 60 % 2.880 €

abzüglich AK 9.000 €, davon 60 % (§ 3c Abs. 2 EStG) 5.400 €

Verlust 2.520 €

Dieser Verlust ist nicht berücksichtigungsfähig, da die Anteile innerhalb der letzten 5 Jahre nicht ständig zu einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG gehört haben (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 1 EStG).

b) 0,6 % der Anteile (Erwerb Oktober 04)

Erlös, anteilig $8.400 \text{ €} \times \frac{6}{14} = 3.600 \text{ €}$, davon 60 % 2.160 €

abzüglich AK 5.000 €, davon 60 % 3.000 €

Verlust 840 €

Der Verlust steht mit Anteilen in Zusammenhang, die zur Begründung der Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG geführt haben. Der Verlust ist daher berücksichtigungsfähig (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 2 EStG).

4.5.2 Unentgeltlich erworbene Anteile (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. a EStG)

Grundsätzlich ist die Berücksichtigung von Verlusten aus dem Verkauf einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG nicht möglich, wenn die Anteile innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veräußerung unentgeltlich erworben wurden (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. a Satz 1 EStG).

Dies gilt jedoch dann nicht, wenn der Rechtsvorgänger anstelle des Veräußerers den Verlust hätte geltend machen können (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. a Satz 2 EStG).

Zweck der Regelung ist es zu verhindern, dass infolge von unentgeltlicher Übertragung von Anteilen die Regelung des § 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b EStG umgangen werden kann.

► **Beispiel:**

Erwin Vier und sein Sohn Franz haben in 01 jeweils 0,5 % der Anteile an der Y-GmbH von einem Dritten erworben.

Mit Wirkung vom 1.6.02 hat Erwin Vier seine Anteile an der Y-GmbH Franz geschenkt.

Franz Vier veräußerte seine gesamten Anteile mit notariellem Vertrag vom 1.12.03 an Werner Fünf.

Bei der Gegenüberstellung von Veräußerungspreis und Anschaffungskosten ergibt sich nach der Anwendung des Teileinkünfteverfahrens ein Verlust i. H. v. 10.000 € (entfällt zur Hälfte auf die unentgeltlich erworbenen Anteile und zur Hälfte auf die entgeltlich erworbenen Anteile).

► **Lösung:**

Der auf die von Franz Vier in 01 erworbenen Anteile entfallende Verlust ist steuerlich nicht berücksichtigungsfähig, da diese nicht innerhalb der vergangenen 5 Jahre durchgängig zu einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG gehört haben (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 1 EStG).

Der auf die unentgeltlich übertragenen Anteile entfallende Verlust kann bei Franz Vier steuerlich ebenfalls nicht berücksichtigt werden (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. a Satz 1 EStG).

Die Ausnahmeregelung des Satzes 2 greift nicht ein, da auch der Rechtsvorgänger bei einer fiktiven Veräußerung den Verlust nicht hätte geltend machen können (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 1 EStG).

► **Beispiel:**

D und E erwerben im Oktober 03 jeweils 20 % der Anteile an der F-GmbH. Im Dezember 04 veräußert D 15 % der Anteile an der F-GmbH und überträgt die übrigen Anteile (5 %) im Januar 05 unentgeltlich auf E. E veräußert im August 06 sämtliche (20 % + 5 %) Anteile an der F-GmbH mit Verlust.

► **Lösung:**

Der auf die durch E im Oktober 03 entgeltlich erworbenen Anteile entfallende Verlust ist berücksichtigungsfähig, da der Erwerb zur Begründung einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG des E geführt hat (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 2 EStG).

Soweit der Verlust auf die im Januar 05 (= innerhalb der letzten 5 Jahre) unentgeltlich erworbenen Anteile entfällt, ist ebenfalls eine Berücksichtigungsmöglichkeit gegeben, da D als Rechtsvorgänger den Verlust anstelle von E hätte geltend machen können (Verlust aus entgeltlich erworbenen Anteilen, die eine Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG begründeten (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. a Satz 2 i. V. m. § 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 2 EStG)).

5. Freibetrag nach § 17 Abs. 3 EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veräußerungen von Beteiligungen – Freibetrag – v10598

Der Freibetrag beträgt **9.060 €**, wenn der Veräußerungsgewinn nicht mehr als **36.100 €** beträgt (§ 17 Abs. 3 EStG).

Dies gilt jedoch nur dann, wenn alle Anteile, d. h. eine 100%ige Beteiligung, veräußert werden.

Wird nur ein Teil der Anteile veräußert, ist der **entsprechende Teil** des Freibetrags sowie des unschädlichen Gewinns zu berücksichtigen. Unerheblich ist, welcher Teil der vom Veräußerer gehaltenen Beteiligungsquote veräußert wird.

Bei der Ermittlung des „entsprechenden Teils“ sind die von der KapG gehaltenen eigenen Anteile vom Nennwert des gezeichneten Kapitals abzuziehen (H 17 Abs. 2 EStH „Eigene Anteile“).

Bei teilentgeltlicher Übertragung (z. B. **gemischter Schenkung**) ist ein anteiliger Freibetrag für den als Veräußerung zu qualifizierenden Teil zu gewähren.

Bei der Berechnung des Freibetrags ist der steuerfreie Teil des Veräußerungsgewinns (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c und § 3c Abs. 2 EStG) nicht zu berücksichtigen (R 17 Abs. 9 EStR).

Im Gegensatz zu § 16 Abs. 4 EStG ist der Freibetrag **unabhängig vom Lebensalter oder einer Berufsunfähigkeit** des Veräußerers zu gewähren; auch kann er beliebig oft in Anspruch genommen werden.

► **Beispiel:**

Werner Zwölf war seit 01 zu 30 % an der X-GmbH (Wj. = Kj.) beteiligt. Er veräußerte die Beteiligung deren AK 50.000 € betragen hatten, in 05 für insgesamt 60.000 €.

► **Lösung:**

Es liegt eine unter § 17 Abs. 1 EStG fallende Veräußerung vor, da W. Zwölf innerhalb der letzten 5 Jahre an der X-GmbH zu mindestens 1 % beteiligt war (§ 17 Abs. 1 EStG).



Ermittlung des VG:

VPr	60.000 €	davon 60 %	36.000 €
./. VKo	0 €	davon 60 %	0 €
./. AK	<u>50.000 €</u>	davon 60 %	<u>30.000 €</u>
VG vor Abzug des FB			<u>6.000 €</u>
./. FB gem. § 17 Abs. 3 EStG			
FB 9.060 € × 30 % (= entsprechender Teil)		2.718 €	
unschädlicher Gewinn 36.100 × 30 %	10.830 €		
Veräußerungsgewinn	<u>6.000 €</u>		
Kürzungsbetrag	0 €	<u>0 €</u>	
verbleibender Freibetrag		2.718 €	<u>2.718 €</u>
steuerepflichtiger Veräußerungsgewinn			<u>3.282 €</u>

► **Beispiel:**

A ist seit 01 mit einer Einlage von 30.000 € an der X-GmbH (Stammkapital 100.000 €) beteiligt. Die Anschaffungskosten entsprechen dem Nennwert der Anteile. Die Anteile gehören zu seinem Privatvermögen. Die GmbH hält eigene Anteile im Nennwert von 20.000 €.

Am 20.10.08 veräußert A Anteile im Nennwert von 20.000 € für 40.580 € gegen eine sofortige Zahlung. Verkaufsspesen trug der Erwerber.

► **Lösung:**

A ist i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG beteiligt (30.000 € : **80.000 €** = 37,5 %).

Ermittlung des VG nach § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG am 20.10.08:

Stpfl. VPr (60 % v. 40.580 €; § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c)		24.348 €
./. abziehbare Anschaffungskosten (anteilige Einlage; 60 % v. 20.000 €, § 3c Abs. 2 EStG)		<u>12.000 €</u>
„vorläufiger“ stpfl. VG		<u>12.348 €</u>

FB § 17 Abs. 3 EStG:

Entspr. Teil 20.000 € : „80.000 €“ (Kürzung eig. Anteile!)

= 25 % von 9.060 € =

2.265 €

unschädlicher Gewinn: 25 % v. 36.100 € =

9.025 €

VG (R 17 Abs. 9 EStR)

./. 12.348 € ./. 3.323 € ./. 0 €

„endgültiger“ stpfl. VG

12.348 €

► **Beispiel:**

Claus Hundert ist an der Delta GmbH seit 01 mit 4.000 € beteiligt. Das Stammkapital der Delta-GmbH beträgt 500.000 € und ist voll einbezahlt.

Die Beteiligung (Kaufpreis 40.000 €) gehört zu seinem Privatvermögen.

Am 10.2.06 ist Hugo Zehn verstorben. Alleinerbe ist sein Neffe Claus Hundert.

Zum Nachlass gehörte u. a. eine 0,5%ige Beteiligung (AK 50.000 €, erworben in 2008) an der Fa. Junior AG, die C. Hundert mit Wirkung vom 30.11.06 an die Senior AG für insgesamt 300.000 € veräußert hat.

Die Fa. Junior AG ist am gezeichneten Kapital der Delta GmbH mit 220.000 € beteiligt.

Claus Hundert nahm am 15.12.06 das Angebot der Fa. Senior AG an und verkaufte seine Anteile an der Delta GmbH zum 30.12.06 für insgesamt 180.000 € an die Senior AG.

► **Lösung:**

1. Veräußerung der Anteile an der Junior AG:

Die Veräußerung der Anteile an der Junior AG fällt nicht unter § 17 Abs. 1 EStG, da weder Claus Hundert noch sein Rechtsvorgänger an der KapG innerhalb der letzten 5 Jahre zu mindestens 1 % beteiligt war.

§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG ist nicht anzuwenden, da der Erwerb der Aktien vor dem 1.1.2009 erfolgt ist.

2. Verkauf der Anteile an der Delta GmbH:

Die Anteile an dieser GmbH stellen eine Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG dar, da er im Zeitraum vom 10.2.–30.11.06 zu mindestens 1 % beteiligt war (H 17 Abs. 2 EStH „Kurzfristige Beteiligung“)

Ermittlung:

Unmittelbare Beteiligung ($\frac{4}{500}$)	0,80 %
Mittelbare Beteiligung über die Junior GmbH ($\frac{220}{500}$) $\times$ 0,5 %	0,22 %
Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1, 3 EStG	<u>1,02 %</u>

Der Verkauf führt zu Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 17 Abs. 1 EStG (R 17 Abs. 2 EStR).

Für die zeitliche Erfassung des VG gilt nicht § 11 EStG, sondern der Zeitpunkt, an dem „Nutzen und Lasten“ auf den Erwerber übergehen (H 17 Abs. 7 EStH „Stichtagsbewertung“).

Bei der Ermittlung des VG ist das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c und § 3c Abs. 2 EStG) anzuwenden.

Berechnung des VG nach § 17 Abs. 2 EStG:

Veräußerungspreis	180.000 €	davon 60 %	108.000 €
./. Veräußerungskosten	0 €	davon 60 %	0 €
./. Anschaffungskosten	<u>40.000 €</u>	<u>davon 60 %</u>	<u>24.000 €</u>
Veräußerungsgewinn i. S. d. § 17 Abs. 2 EStG			<u>84.000 €</u>
./. Freibetrag nach § 17 Abs. 3 EStG			
anteilig 0,8 % v. 9.060 € =			73 €
unschädlicher Gewinn 36.100 € $\times$ 0,8 %	289 €		
Veräußerungsgewinn	<u>84.000 €</u>		
Kürzungsbetrag, höchstens	83.711 €	<u>73 €</u>	
verbleibender Freibetrag		0 €	<u>0 €</u>
steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn i. S. d. § 17 EStG			<u>84.000 €</u>

Der VG ist nicht nach § 34 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Nr. 1 EStG begünstigt, da das Teileinkünfteverfahren zur Anwendung kommt.

Mehrere Veräußerungen von **Anteilen an verschiedenen KapG** (z. B. der X-GmbH und der Y-GmbH) innerhalb eines VZ sind für die Gewährung des Freibetrags nicht zusammenzurechnen; vielmehr ist für jede dieser Veräußerungen der Freibetrag nach den entsprechenden Verhältnisrechnungen **gesondert** zu ermitteln.

Veräußert der Stpfl. im selben VZ mehrmals **Anteile derselben KapG** (z. B. im Febr. 01, Aug. 01 und Dez. 01 jeweils Anteile an der X-GmbH), so ist auch jede dieser Veräußerungen für sich zu sehen und der Freibetrag jeweils **gesondert** zu ermitteln.



6. Einfluss späterer Vorgänge auf den Veräußerungsgewinn



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einfluss späterer Vorgänge auf den Veräußerungspreis – v10471

6.1 Ausfall oder unerwartete Erfüllung der Kaufpreisforderung

Die Höhe des Veräußerungspreises bestimmt sich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Veräußerung („Stichtagsbewertung“). Zu dieser Zeit bestehenden Ungewissheiten ist durch Schätzung Rechnung zu tragen.

Fällt eine gestundete und mit dem Nennwert angesetzte Kaufpreisforderung später unerwartet ganz oder teilweise aus, so stellt dies ein Ereignis mit steuerlicher Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Veräußerung dar → Änderung des Veräußerungspreises und der Veranlagung für das Jahr der Veräußerung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO.

Das Gleiche gilt im umgekehrten Fall, wenn eine zutreffend unter dem Nennwert angesetzte Forderung später in vollem Umfang erfüllt wird. Der Veräußerungsgewinn ist rückwirkend zu erhöhen.

6.2 Rückgängigmachung der Veräußerung

Wird die Veräußerung rückgängig gemacht (z. B. auf Grund eines vertraglichen Rücktrittsrechts, Anspruchs auf Wandlung, wegen Anfechtung oder Nichtigkeit des Kaufvertrags), so entfallen rückwirkend die ursprüngliche Veräußerung und damit die Gewinnverwirklichung.

Die Veranlagung des Veräußerungsjahres ist nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu berichtigen.

Ein Ereignis mit steuerlicher Rückwirkung liegt nach der Übertragung des Anteils und vollständiger Kaufpreiszahlung auch dann vor, wenn die Übertragung zur Beilegung eines Rechtsstreits über den Eintritt einer im Kaufvertrag vereinbarten auflösenden Bedingung rückgängig gemacht wird.

Gleiches gilt, wenn ein gestundeter Kaufpreis wegen einer in einem **späteren** VZ geschlossenen Rücktrittsvereinbarung nicht mehr entrichtet wird. Vgl. dazu H 17 Abs. 4 EStH „Rückübertragung“.

6.3 Sonstige, nachträgliche Änderungen der Höhe des Veräußerungsgewinns

Der Veräußerungsgewinn kann sich im Hinblick auf die Höhe des vereinbarten Veräußerungspreises, die Anschaffungskosten und die Veräußerungskosten **nachträglich** ändern.

► Beispiel:

■ Änderung des Veräußerungspreises

Der Kaufpreis wird gem. § 441 BGB wegen geltend gemachter Rechts- oder Sachmängel gemindert, oder weil einer der Vertragspartner den Vertrag gem. §§ 119, 123 BGB angefochten hat; unerheblich ist, ob eine derartige Änderung einvernehmlich, insbesondere durch Vergleich, erfolgt ist, oder ob es eines Urteils oder Schiedsspruchs bedurfte. Entsprechendes gilt, wenn Berechnungsgrundlagen erst nachträglich geklärt werden.

■ Änderung der ursprünglichen Anschaffungskosten, z. B.

- Erlass eines Teils des ursprünglichen Kaufpreises bzw. Nachzahlung auf den Erwerbspreis aufgrund eines Urteils oder Vergleichs
- nachträgliche Zahlung einer Vermittlungsprovision für die Anschaffung.

- **Änderung der Veräußerungskosten**

Bei der Veranlagung des VG wurden die vom Stpfl. voraussichtlich zu tragenden Kosten der Vermittlung des Veräußerungsgeschäftes geschätzt, später werden sie bekannt.

Auch in diesen Fällen ändert sich rückwirkend der im Zeitpunkt der Veräußerung entstandene Veräußerungsgewinn; eine ESt-Veranlagung für das Jahr der Veräußerung ist nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern (H 17 Abs. 5 EStH „Rückbeziehung von AK“).

7. Liquidation und Kapitalherabsetzung bei Kapitalgesellschaften



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Liquidation und Kapitalherabsetzung bei Kapitalgesellschaften – v10472

Die Kapitalrückzahlung aufgrund der Auflösung einer KapG sowie die Kapitalherabsetzung sind den Rechtsfolgen der Veräußerung einer Beteiligung gleichgesetzt (§ 17 Abs. 4 Satz 1 EStG).

Hierbei gelten die in § 17 Abs. 1–3 EStG aufgestellten Grundsätze zur Ermittlung eines Veräußerungsgewinns oder -verlustes entsprechend.

Die Gleichstellung ist aber auf solche Auskehrungen begrenzt, die aus „originärem“ Nennkapital oder aus Einlagen der Anteilseigner, die nicht gezeichnetes Kapital sind (d. h., die dem steuerlichen Einlagekonto zugeordnet wurden), stammen.

Der übrige Teil der Auskehrung gehört zu den Einnahmen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG.



HINWEIS

*Nach § 17 Abs. 4 Satz 3 EStG wird das ausgezahlte („ausgekehrte“) Vermögen **aufgespalten** in*

- **Kapitalerträge**, die nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 EStG zu erfassen sind, und
- **Veräußerungspreis**, der nach § 17 EStG zu versteuern ist.

Der Veräußerungspreis i. S. d. § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 EStG setzt sich daher aus der Rückzahlung des Nennkapitals und den Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto der KapG (§ 27 KStG) zusammen.

Veräußerungsgewinn ist der gemeine Wert des dem Stpfl. zugeteilten oder zurückgezahlten Vermögens, abzüglich der „Veräußerungskosten“ sowie der Anschaffungskosten der Anteile.

Die Entstehung eines Auflösungsgewinns i. S. d. § 17 Abs. 2 und Abs. 4 EStG setzt die zivilrechtliche Auflösung der KapG, nicht jedoch deren Beendigung voraus.

Ein Auflösungsverlust ist nach Auflösung der KapG entstanden, **sobald endgültig feststeht**, dass mit Zuteilungen und Rückzahlungen an den Gesellschafter **sowie** mit einer Änderung des eingetretenen Verlustes nicht mehr zu rechnen ist.

Es muss endgültig feststehen, ob und in welcher Höhe dem Gesellschafter nachträgliche AK oder sonstige im Rahmen des § 17 Abs. 2 EStG zu berücksichtigende Aufwendungen entstanden sind. Wird ein Insolvenzverfahren eröffnet, ist dies grundsätzlich erst mit dessen Abschluss der Fall (H 17 Abs. 7 EStH „Auflösung und Kapitalherabsetzung“).

Der Tatbestand der **Auflösung** ist insbesondere bei einer Liquidation nach §§ 262 ff. AktG, §§ 60 ff. GmbHG erfüllt. Aber auch der **Beschluss** des Insolvenzgerichts über die Ablehnung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist als Auflösung anzusehen.

Fallen nach der Auflösung der KapG nachträgliche AK der Beteiligung an, handelt es sich um ein rückwirkendes Ereignis, das ggf. zur Änderung des bereits ermittelten Auflösungsgewinns/-verlustes führt (H 17 Abs. 5 EStH „Rückbeziehung von AK“).



Der Tatbestand der **Kapitalherabsetzung** ist erfüllt bei einer Herabsetzung des Grundkapitals einer AG nach §§ 222 ff. AktG und des Stammkapitals einer GmbH nach § 58 GmbHG und der aufgrund der Kapitalherabsetzung erfolgenden **Kapitalrückzahlung** (Auskehrung) desjenigen Teils des Gesellschaftsvermögens, der den Gesellschaftern aufgrund der Kapitalherabsetzung zusteht.

Eine Kapitalherabsetzung zum Ausgleich eines Verlustes ist keine Kapitalherabsetzung i. S. d. § 17 Abs. 4 EStG, da dabei das Tatbestandsmerkmal „Kapitalrückzahlung“ nicht erfüllt wird.

► **Beispiel:**

A und B sind zu je 50 % an der Y-GmbH (Stammkapital 200.000 €; Wj. = Kj.) beteiligt; die Anteile gehören zum Privatvermögen. A hat seinen Anteil 01 für 180.000 €, B in 02 für 70.000 € erworben.

Im Jahr 09 wird die GmbH liquidiert. An die Gesellschafter wird folgendes Vermögen verteilt („ausgekehrt“):

Stammkapital („originär“, ohne Umwandlung v. Rücklagen, § 28 KStG)	200.000 €
Restliches Abwicklungs-Endvermögen	420.000 €
Insgesamt – je zur Hälfte A und B	<u>620.000 €</u>

► **Lösung:**

■ **Anteilseigner A (50 %):**

a) Erhaltene Auszahlung	310.000 €
./i. Stammkapitalrückzahlung ($\frac{1}{2}$ v. 200.000 €)	100.000 €
= Einnahmen aus Kapitalvermögen	<u>210.000 €</u>

§ 17 Abs. 4 Satz 3 i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2 EStG, grds. kommt § 32d Abs. 1 EStG „Abgeltungssteuer“ zum Tragen

Auf Antrag (§ 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a, Satz 2 EStG) auch „TEV“ möglich:

./i. 40 % steuerfrei, § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d, e EStG	84.000 €
stpfl. Einnahmen i. S. d. § 20 EStG	<u>126.000 €</u>

b) § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 EStG:

VPr (Stammkapitalauszahlung); 60 %, § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c EStG	60.000 €
./i. 60 % AK (§ 3c Abs. 2 EStG)	<u>./i. 108.000 €</u>
Veräußerungsverlust (ausgleichs- bzw. abzugsfähig, § 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b EStG)	<u>./i. 48.000 €</u>

■ **Anteilseigner B (50 %):**

a) Nach § 20 EStG zu versteuern – wie Gesellschafter A	210.000 €
oder auf Antrag „TEV“	126.000 €
b) § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 EStG:	
VPr (60 %, § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c EStG)	60.000 €
./i. 60 % AK (§ 3c Abs. 2 EStG)	<u>./i. 42.000 €</u>
„vorläufiger“ stpfl. VG	<u>18.000 €</u>

Ein Freibetrag nach § 17 Abs. 3 EStG ist in Höhe von 4.530 € zu gewähren.

► **Beispiel:**

Der Lach-GmbH drohte seit Juli 08 immer wieder die Zahlungsunfähigkeit. Zur Vermeidung der Insolvenz gewährten die Gesellschafter F und G der GmbH jeweils ein Darlehen. Nachdem sich die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Lach-GmbH nicht besserte, übertrug der 40%ige Gesellschafter F, der seinen Gesellschaftsanteil in 02 für 50.000 € angeschafft hatte, diesen Geschäftsanteil auf den Mehrheitsgesellschafter G für 1.000 €.

Vertragsgemäß verzichtete F im Zusammenhang mit der Anteilsübertragung auch auf die Rückzahlung seines in 08 gewährten Darlehens i. H. v. 200.000 €.

► **Lösung:**

Verluste eines Gesellschafterdarlehens an eine Kapitalgesellschaft stellen nachträgliche Anschaffungskosten i. S. d. § 17 Abs. 2a Satz 2–4 EStG dar, wenn sie gesellschaftlich veranlasst sind. Ein Darlehen ist durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, wenn im Zeitpunkt seiner Gewährung die Rückzahlung des Darlehens angesichts der finanziellen Situation der Gesellschaft in dem Maße gefährdet ist, dass ein ordentlicher Kaufmann das Risiko einer Kreditgewährung zu denselben Bedingungen wie der Gesellschafter nicht eingegangen wäre.

Es sind nachträgliche Anschaffungskosten i. H. v. 200.000 € entstanden.

Der Veräußerungsverlust des F nach § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2 EStG beträgt 249.000 € (1.000 € - 250.000 €), der unter Berücksichtigung des Teileinkünfteverfahrens nur zu 60 % abzugsfähig ist (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c, § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG).

Der Veräußerungs-(Herabsetzungs-)gewinn oder -verlust bei einer Kapitalherabsetzung entsteht bei Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung, also bei der **Eintragung ins Handelsregister**. Auf den Zeitpunkt der Zahlung kommt es, ebenso wie bei der Veräußerung, nicht an.

8. Veräußerung von GmbH-Anteilen während des Geschäftsjahres der GmbH

Der Veräußerer des Anteils einer GmbH hat nach § 101 Nr. 2 BGB Anspruch auf den für das laufende Wj. auszuschüttenden Gewinn der Gesellschaft, soweit der Gewinn anteilig auf die Zeit entfällt, in der er Inhaber des Gesellschaftsrechts war.

Dieser Anspruch richtet sich nicht gegen die Gesellschaft, sondern gegen den Erwerber der Anteile. Mit dem Anteil an einer KapG erwirbt der Erwerber das uneingeschränkte Mitgliedschaftsrecht, das auch die Anwartschaft auf den nach Ablauf des Wj. zu verteilenden Gewinn einschließt.

Die Aufwendungen des **Erwerbers** gehören daher einschließlich einer Zahlung für den Gewinnanspruch zu den **Anschaffungskosten** der Anteile.

Der von der KapG nach Ablauf des Wj. an den Erwerber ausgeschüttete Gewinn stellt beim Erwerber Einnahmen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG dar.

Beim **Veräußerer** stellt die Zahlung für den anteiligen Gewinnanspruch (§ 101 Nr. 2 BGB) einen **Teil des Veräußerungserlöses** dar und führt nicht zu Einnahmen aus Kapitalvermögen.

► **Beispiel:**

Clara Drei übertrug mit notariellem Vertrag vom 4.7.02 ihre 5%ige Beteiligung an der Fa. Vier GmbH an Walter Acht.

Neben dem Kaufpreis für die Anteile (50.000 €) musste W. Acht noch 2.000 € für den Gewinnanteil 1.1.–30.6.02 gem. § 101 Nr. 2 BGB bezahlen. Die Beteiligung an der GmbH gehörte bei C. Drei seit Jahren zum Privatvermögen.

W. Acht erhielt 03 eine Gewinnausschüttung i. H. v. 3.313 € auf seinem Bankkonto gutgeschrieben.

Die erforderlichen Bescheinigungen liegen vor.

► **Lösung:**

Behandlung bei Clara Drei:

Die erhaltene Zahlung i. H. v. 52.000 € gehört in voller Höhe zum Veräußerungserlös i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG.

Der Betrag von 2.000 € (Zahlung i. S. d. § 101 Nr. 2 BGB) gehört nicht zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen.



§ 17 EStG ist anzuwenden, da C. Drei innerhalb der letzten 5 Jahre an der GmbH i. S. d. § 17 Abs. 1 EStG, d. h. zu mindestens 1 % beteiligt war.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist das Teileinkünfteverfahren des § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c EStG anzuwenden.

Behandlung bei Walter Acht:

Die Anschaffungskosten für den Erwerb der GmbH-Anteile betragen 52.000 €.

Die von ihm an die Veräußerin geleistete Zahlung für den anteiligen Gewinnanteil 02 kann er nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abziehen.

zugeflossene Einnahmen 03	3.313 €
+ einbehaltene KapESt (25 % der Einnahmen)	1.125 €
+ einbehaltener Solidaritätszuschlag 5,5 % der KapESt (gerundet)	62 €
Einnahmen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, sog. Bardividende	<u>4.500 €</u>

Die ESt gilt durch den Steuerabzug von 25 % als abgegolten (§ 43 Abs. 5 und § 32d Abs. 1 EStG).

Bei der Veräußerung von GmbH-Anteilen während des Geschäftsjahres können Veräußerer und Erwerber vereinbaren, dass der Erwerber am Gewinn des ganzen Geschäftsjahres beteiligt sein soll.

Eine solche Vereinbarung, die von der Regel des § 101 Nr. 2 BGB abweicht, ist zivilrechtlich möglich und grundsätzlich auch steuerlich anzuerkennen.

Bei der Zurechnung der von der GmbH ausgeschütteten Gewinnanteile ergeben sich keine Besonderheiten, da das Gewinnbezugsrecht mit dem Mitgliedsrecht auf den Erwerber übergeht.

II. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 30 Minuten

Max Klein und seine 24-jährige Tochter Ute Klein erwarben in 04 jeweils einen 0,5 %-Geschäftsanteil an der C-GmbH; die Anschaffungskosten betrugen für jeden Geschäftsanteil 5.000 €. Im Februar 05 übertrug Ute Klein ihren 0,5 %-Geschäftsanteil mittels Schenkung auf ihren Vater Max; der Verkehrswert des Geschäftsanteils hatte sich gegenüber dem Anschaffungszeitpunkt auf 4.000 € gemindert.

Max Klein veräußert im Mai 06 die beiden 0,5 %-Geschäftsanteile für insgesamt 2.000 €.

Mit dem erzielten Veräußerungspreis nahm Max Klein eine Sondertilgung auf das bei Erwerb des 0,5 %-Geschäftsanteil aufgenommene Darlehen i. H. v. 4.000 € vor. Für dieses Darlehen hatte Max in 06 bis zur Anteilsveräußerung 100 € Schuldzinsen gezahlt. Für den Zeitraum nach der Anteilsveräußerung zahlte Max in 06 noch 120 € Schuldzinsen.

AUFGABE

Ermitteln Sie die Einkünfte von Max Klein in 06!

2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 25 Minuten

Der unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Willy Wichtig (53 Jahre alt) ist als Arzt in eigener Praxis in Augsburg tätig.

Im Betriebsvermögen hält er eine 45%ige Beteiligung an der Pharmagold-AG mit Sitz in München. Die Pharmagold-AG hält 83 % der Anteile an der Tabletten-GmbH (T-GmbH) mit Sitz in Bamberg. Zum 3.10.01 erwarb Willy Wichtig zum Kaufpreis von 16.000 € einen 0,4%igen Anteil am Kapital der Tabletten-GmbH. Anschaffungsnebenkosten wurden vom Veräußerer getragen. Willy Wichtig erwirbt und hält diesen Anteil zu Recht im Privatvermögen. Zum 1.12.02 verkauft und überträgt Willy Wichtig den Anteil an der Tabletten-GmbH an Susi Sonnenschein. Im notariellen Vertrag vom 1.12.02 vereinbaren Susi Sonnenschein und Willy Wichtig, dass Susi Sonnenschein die Notarkosten und die Kosten der Eintragung ins Handelsregister i. H. v. insgesamt 2.000 € übernimmt und sich verpflichtet, beginnend ab 2.12.02 jeweils zum 2 ten des Monats eine lebenslange in der Höhe nicht abänderbare Rente i. H. v. 100 € an Willy Wichtig zu zahlen.

AUFGABE

Ermitteln Sie die Höhe der Einkünfte des Willy Wichtig (W) für den VZ 02 (= 2025).



HINWEIS

W ist an der möglichst niedrigen Summe der Einkünfte interessiert. Alle erforderlichen Anträge können als gestellt angesehen werden und mögliche steuerliche Wahlrechte sollten vor dem genannten Hintergrund der möglichst geringen Einkünfte ausgeübt werden.



3. Lösungshinweise Übungsfall 1



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 07 – v13079

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1			Punkte	
			Soll	Ist
Die beiden Geschäftsanteile an der C-GmbH stellten offenkundig PV des Max Klein dar.			1	
Da Max Klein innerhalb der letzten 5 Jahre (2/05–5/06) unmittelbar zu mindestens 1 % am Kapital der C-GmbH beteiligt war, erzielt er aus der Veräußerung der Anteile in 06 Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 17 Abs. 1 Satz 1 EStG) .			1	
Die Einkünfte sind nach § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG zu ermitteln.			1	
Für den von Tochter Ute in 05 unentgeltlich erworbenen Geschäftsanteil sind dabei die AK der Rechtsvorgängerin (5.000 €) zu berücksichtigen (§ 17 Abs. 2 Satz 5 EStG).			1	
Dabei ist grds. jeder Geschäftsanteil eigenständig zu beurteilen. Nachdem die Veräußerungspreise und AK der beiden Anteile jeweils identisch sind, wird aus Vereinfachungsgründen nur eine Berechnung dargestellt:			1	
Veräußerungspreis je Geschäftsanteil davon steuerfrei, § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c EStG; 40 % stpfl. Veräußerungspreis	1.000 € <u>./. 400 €</u>	600 €	1	
Abzügl. AK je Geschäftsanteil davon nicht abzugsfähig, § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG; 40 % Abzugsfähige AK	5.000 € <u>./. 2.000 €</u>	<u>./. 3.000 €</u>	1	
Veräußerungsverlust je 0,5 %-Geschäftsanteil		./. 2.400 €		
Die Berücksichtigungsfähigkeit eines Veräußerungsverlustes ist i. R. d. § 17 Abs. 2 Satz 6 EStG für jeden Geschäftsanteil getrennt zu prüfen .			1	
Der auf den von Max Klein in 04 angeschafften Geschäftsanteil entfallende Verlust ist nicht zu berücksichtigen, da innerhalb der letzten 5 Jahre keine durchgängige mindestens 1%ige Beteiligung (§ 17 Abs. 1 Satz 1 EStG) vorlag (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 1 EStG). Die Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 2 EStG liegen ebenfalls nicht vor.			2	



Soweit der Veräußerungsverlust auf den in 05 (= innerhalb der letzten 5 Jahre) unentgeltlich erworbenen Geschäftsanteil entfällt, liegt ebenfalls keine Berücksichtigungsmöglichkeit vor (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. a Satz 1 EStG). Auch Ute Klein als Rechtsvorgängerin hätte den Verlust anstelle von Max Klein nicht geltend machen können (§ 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. a Satz 2 EStG): Bei einer Veräußerung durch Ute Klein würde das Abzugsverbot des § 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 1 EStG greifen , da sie den Geschäftsanteil entgeltlich erwarb, und dieser innerhalb der letzten 5 Jahre nicht (durchgängig) zu einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG gehörte. Eine Rückausnahme nach § 17 Abs. 2 Satz 6 Buchst. b Satz 2 EStG liegt bei Ute Klein nicht vor.	2	
Sämtliche von Max Klein in 06 gezahlten Schuldzinsen stellen Werbungskosten i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG dar, da ein Finanzierungszusammenhang mit einer Beteiligung i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegt.	1	
Auch die nach der Veräußerung in 06 gezahlten Schuldzinsen i. H. v. 120 € stellen Werbungskosten dar, da der erzielte Veräußerungspreis (2.000 €) nicht zur vollständigen Tilgung des Darlehens i. H. v. 4.000 € ausreichte .	1	
Ein Abzug von tatsächlichen Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen ist allerdings ausgeschlossen (§ 20 Abs. 9 Satz 1 HS 2 EStG).	1	
GESAMTPUNKTZAHL	15	



4. Lösungshinweise Übungsfall 2



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 07 – v14802

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2			Punkte	
			Soll	Ist
Die Veräußerung des Anteils an der T-GmbH führt bei W zu Einkünften aus § 17 Abs. 1 EStG.			1	
Zwar ist W nur zu 0,4 % unmittelbar am Kapital der T-GmbH beteiligt, jedoch hält er noch eine 45%ige Beteiligung an der Pharmagold-AG, die wiederum 83 % der Anteile an der T-GmbH hält. Somit ist W noch mittelbar zu 37,35 % am Kapital der T-GmbH beteiligt. Für die Anwendung des § 17 Abs. 1 EStG ist es insoweit unerheblich, dass die Anteile, die zur mittelbaren Beteiligung führen, im Betriebsvermögen gehalten werden. Die veräußerten 0,4 % werden im PV gehalten und die Veräußerung fällt somit unter § 17 Abs. 1 EStG.			2	
Da die – i. S. d. § 17 EStG relevanten – Anteile gegen Rentenzahlungen veräußert werden, hat W ein Wahlrecht, vgl. EStR 17 Abs. 7 Satz 2 i. V. m. EStR 16 Abs. 11. Er kann den Gewinn entweder sofort oder laufend versteuern. Da W für das Jahr 02 am steuerlich günstigsten Ergebnis interessiert ist, sind die Ergebnisse der Wahlmöglichkeiten zu vergleichen.			1	
Sofortversteuerung:				
Der Veräußerungsgewinn ermittelt sich nach § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG:				
VPr:				
Barwert der Rente: $12 \times 14,339 \times 100 \text{ €} =$	17.207 €			
Vervielfältiger siehe BMF-Schreiben vom 9.12.2024, BStBl. 2024 I S. 1631, in Beck'sche Steuererlasse 200 § 14/1.				
Hiervon sind 60 % steuerpflichtig und 40 % steuerfrei nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c. EStG.	<u>./ 6.883 €</u>	10.324 €		
AK i. H. v.	16.000 €			
sind bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns i. H. v. 60 % (§ 3c Abs. 2 EStG) zu berücksichtigen	<u>./ 6.400 €</u>	9.600 €		
Die „Transaktionskosten“ wurden von der Erwerberin übernommen.		<u>0 €</u>		
steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn		<u>724 €</u>	2	

Im Rahmen der Sofortversteuerung findet § 17 Abs. 3 EStG Anwendung. Da aber hier nur 0,4 % veräußert werden, beliefe sich der maximale Freibetrag auf 0,4 % von 9.060 € = 36,24 €. Dieser Betrag wird aber um jeden € ermäßigt, um den der Gewinn von 724 € um 0,4 % von 36.100 € somit 144,40 € übersteigt. Somit ergibt sich im Ergebnis kein Freibetrag.	1	
Des Weiteren erzielt W noch Einkünfte aus § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG. Einnahmen: $1 \times 100 \text{ €} = 100 \text{ €}$ Der Ertragsanteil beträgt beim 53 Jahre alten W 28 %, somit 28 €. Abzüglich des Pauschbetrags von 102 €, max. jedoch i. H. d. Einnahmen ergeben sich Einkünfte i. H. v. 0 €, § 9a Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 EStG.	1	
Laufende Besteuerung:		
Im Falle der laufenden Besteuerung sind Einkünfte erst in dem VZ zu versteuern, in dem die zugeflossenen Tilgungen die Anschaffungskosten übersteigen. Im Jahr 02 sind 100 € zugeflossen, davon sind 72 % somit 72 € Tilgungen. Im VZ 02 übersteigen die zugeflossenen Tilgungen noch nicht die Anschaffungskosten. Bezüglich der Tilgungen und der Anschaffungskosten ist das Teileinkünfteverfahren zu berücksichtigen (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c. EStG und § 3c Abs. 2 EStG). Die Ertragsanteile sind wie im Rahmen der Sofortversteuerung auch nach § 22 Nr. 1 Satz 3 a Doppelbuchst. bb EStG zu versteuern. Insoweit ergibt sich kein Unterschied.	2	
Die laufende Versteuerung ist im Jahr 02 somit günstiger. W hat sich laut Aufgabenstellung dafür zu entscheiden.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	11	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!